



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 231/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב פרישמן 30 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד ירון שלמה
מען לדואר: רחוב הכבאים 1/17 רמת גן

נ ג ד

הנתבעים: 1. צימרמן סם דרכון אמריקאי 014094402
2. ברק אשכנזי
שניהם ע"י ב"כ עוה"ד לידיה תמיר
מרחוב מנחם בגין 7 רמת גן

פסק דין

מבוא

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב פרישמן 30 תל אביב הבנוי על חלקה 37 בגוש 6906 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם – הסכם בין בעלי הדירות מיום 27.12.60.

הנתבע 1 הינו הבעלים של תתי חלקות 1 ו-2 בקומת הקרקע בבית (להלן: "הנכס"). הנתבע 2 הינו המחזיק בנכס מטעם הנתבע 1.

לטענת התובעת, הנתבעים "ניכסו" לעצמם חלק מהרכוש המשותף בבית ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות. כך, הנתבע 2 בנה מרפסת דק מעץ בחזית החנות על שטח הרכוש המשותף וכן צבע בצבע לבן עמודים בחזית הבית. לטענת התובעת מרפסת הדק חוסמת את הגישה לבנין הבית וכאשר אירעה ביום 30.12.10 סתימה בבנין, היא נאלצה להזמין את הנתבעים על מנת להסיר את הדק בכדי שניתן יהיה לבצע את עבודות התיקון. לפיכך מבקשת התובעת כי יינתן צו המורה לנתבעים לפרק את מרפסת הדק, לצבוע את העמודים מחדש בצבע אפור ולהשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.

הנתבעים טוענים כי המדובר בבית שנבנה עוד בתחילת שנות החמישים וקירותיו החיצוניים לא מתוחזקים. לאור האמור בוצעו בבית עבודות במסגרתן נצבעו עמודי החזית בצבע אפור שנבחר על ידי הקבלן. כאשר החלו הנתבעים לצבוע את העמודים בצבע לבן פנתה אליהם חברת הנציגות קוטנר וביקשה כי יצבעו את כל העמודים בבית בלבן, וכך נעשה על ידם, לבקשתה. הדרישה כי יצבעו מחדש העמודים בצבע אפור הינה רשעות וכפיות טובה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 231/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לטענת הנתבעים, חצר הבית מוזנחת והעבודות שבוצעו על ידם בחזית נועדו למען הכלל. רצפת הדק פתוחה לשימוש כל בעלי הדירות, היא איננה מפריעה ואיננה מהווה "ניכוס" של השטח. השכנים שראו את עבודות השיפוץ לא התרעמו על ביצוען ובאסיפת בעלי הדירות מחודש 11/10 אף ברכו על היוזמה. רק לאחר מכן התנגדו בעלי הדירות לעבודות כתוצאה מ"לובי" שהופעל על ידי התובעת. הנתבעים ביקשו לשפץ את כל חזית הבית לרבות הנחת עציצים וכיסוי פחי האשפה. אולם, הם נדחו ללא כל נימוק סביר. בנוסף, בעל דירה אחרת בבית השתלט על כל החצר האחורית של הבית ובנה בה דק מעץ ללא התערבות הנציגות.

הנתבעים טוענים כי לא התקינו מעקות בחזית הבית ולא מנעו גישה מבעלי הדירות האחרים. המעקה המפריד בין שביל הכניסה למשטח הדק קיים מזה שנים רבות וכל שנעשה על ידי הנתבעים היה להתקין, לצידו, מעקה דקורטיבי. כל בעלי הדירות עוברים בשטח הדק לצורך השלכת זבל לפחים העומדים בחזית הבית ואין כל מניעה להמשך שימוש זה.

הנתבעים טוענים כי רצפת הדק אכן מכסה את פתח הביוב אולם מלכתחילה הותקן הדק כך שהחלק המכסה את בור הביוב ניתן להרמה באמצעות וו. עוד טוענים הנתבעים כי משטח הדק אינו מהווה כל פגיעה ברכוש המשותף וכי הם עושים שימוש סביר ברכוש המשותף בבית.

ביום 25.07.11 נערך דיון בתובענה ובמסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן: "אנו מסכימים כי ההכרעה הנדרשת בתובענה היא האם התקנת הדק, המעקות וצביעת העמודים בלבן הינם שימוש סביר ברכוש המשותף. לאור היות השאלה הזו שאלה משפטית בעיקרה נבקש להגיש סיכומים קצרים בכתב ואנו מוותרים על ניהול הליך הוכחות בתובענה" (עמוד 4 שורות 6-8).

במסגרת ההסכמה האמורה הגישו הצדדים תמונות של השטח נושא המחלוקת אשר סומנו כמוצג 1/ת.

הצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב בהתאם להסכמה הדיונית כאמור.

דיון

לאסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית ישנה גם הסמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה (ראה: עו"ד ע. כהן, בתים משותפים בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף (תשס"ד) בעמ' 48).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 231/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277).

בע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725 נפסק כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצויי נאות או לא".

בע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290 נפסק כי פגיעה ברכוש המשותף מצדיקה מתן צו עשה גם מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי.

ההלכות המוזכרות לעיל אושרו גם בע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444.

פסיקה זו מצמצמת את יכולת הפגיעה של בעל דירה ברכוש המשותף.

אולם, גם פסיקה זו מסויגת בהתאם לעקרון תום הלב החולש על כל תחומי המשפט, לרבות, במערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (2896/90 טרוצקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454, ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה פ"ד לז (4) 737 ורע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נ' משה סלומון ואח' פד"י נח (1) 199).

במקרה דנן אין מחלוקת כי האסיפה הכללית של בעלי הדירות לא אישרה את ביצוע העבודות. כך מאשרים הנתבעים בכתב ההגנה מטעמם (סעיף 6). כך גם עולה מדברי ב"כ הנתבעים בדיון בפני – "אין הסכמה בכתב. באסיפה הכללית סירבו מנימוק סתמי" (עמוד 3 שורות 22-23).

מתמונת "שטח המריבה" (מוצג ת/1) עולה כי המדובר במשטח מוגבה העשוי מעץ. משטח העץ מותקן עד לקו קונטור החיצוני של הבית. משני צידיו של המשטח מוצבים מעקות מעץ. המעקה בצד המערבי מותקן על גבי מדרגה מבטון ומצידו השני של המעקה מותקנים לוחות לבנים המשמשים כחוצץ בין המשטח לבין השביל המוביל לדלת הכניסה הראשית לבית. המעקה בצד המזרחי מותקן בקו קונטור הבית ומשמש חוצץ בין "שטח המריבה" לבין מעבר לדלת הצידית המובילה לחלקו האחורי של הבית. בחזית "שטח המריבה" מותקנת רמפה מעץ המאפשרת עליה למשטח הדק המוגבה. מעבר לקו קונטור הבית בחזית קיים ריצוף אבנים משתלבות ומסתור לפחי אשפה. בצד המזרחי שתול עץ דקל.

יישום ההלכות והמבחנים שלעיל על המקרה דנן מוביל למסקנה כי העבודות שביצעו הנתבעים בהתקנת הדק והמעקות ברכוש המשותף, אינן בגדר "שימוש סביר".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 231/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעים "ניכסו" לעצמם, למעשה, חלק מהחצר, על ידי התקנת דק בצמוד לפתח הכניסה לנכס, בגובה ובקו אחיד בין השניים, תוך יצירת "מרפסת" לנכס, המתוחמת במעקות עץ משני צידיה. מהתמונות עולה כי "שטח המריבה" הפך להיות חלק של ממש מהנכס כאשר הוא מוגבה לגובה הריצוף של הנכס, כהמשך ישיר שלו. כמו כן, משטח זה, שהינו מגודר עתה משני צידיו לאחר ביצוע העבודות על ידי הנתבעים, מיועד ויכול לשמש בפועל רק אותם.

התקנת משטח הדק והמעקה המזרחי גם חסמו את הגישה לשער הצידי המוביל לחלקו האחורי של הבית. מן התמונות עולה כי ממשטח הדק אין מעבר לשער הצידי, עקב התקנתו של מעקה העץ. אולם, גם מחלקה הקדמי של הגינה (בשטח שלא כוסה בדק) לא ניתן לעבור לשער האחורי בשל עץ הדקל השתול שם. למעשה, על מנת להגיע עתה לשער הצידי, על בעלי הדירות לבצע מעקה דרך המדרכה הציבורית. גם המעבר לפחי האשפה מוגבל.

בסעיף 2 לתקנון המוסכם (המצוי בידיעתי השיפוטית כמפקח על רישום מקרקעין) נקבע כי: "בעל החנות הנ"ל (בעל תת חלקה 2 בבית, א.ס.), עובדיו, שליחיו, והקהל הפונה לחנות יהיו זכאים להשתמש בשטח המגרש הנמצא בחזית החנות לשם מעבר, ולנציגות הבית המשותף לא תהיה סמכות לגדור את השטח הנ"ל או לשנות את מיצוריו בכל צורה שהיא, ללא הסכמת בעל החנות הנ"ל".

מן התקנון המוסכם עולה כי הנציגות איננה רשאית לגדור את השטח או לשנות את גבולותיו ללא הסכמת בעל הנכס. ניתן לגזור מהוראה זו משקל שווה האוסר גם על בעל הנכס לעשות כן ללא הסכמת הנציגות. בפרט כאשר אין מחלוקת כי המדובר ברכוש משותף לכל דבר ועניין.

בנוסף, שילוב זכות המעבר התקנונית ביחד עם פעולות הבינוי שנקטו על ידי הנתבעים, אשר מגבילות, עד שוללות לחלוטין, את אפשרות השימוש הפרקטית בשטח המגרש שלפני הנכס גם על ידי בעלי הדירות האחרים כאמור, מוביל גם כן למסקנה אמורה, כי התקנת הדק והמעקות יוצרים שימוש ייחודי בשטח לטובת הנתבעים, ולמעשה, סיפוחו לנכס.

לבד מן האמור, התקנת הדק על גבי פתח הגישה למערכת הביוב של הבית, יש בה כדי לגרום לנזק לרכוש המשותף. אף אם דאגו הנתבעים לכך שניתן יהיה "להרים" את הדק לצורך גישה לפתח מערכת הביוב, ברור כי אין גישה זו זהה לגישה ישירה למערכת ביוב אשר איננה חסומה על ידי כל משטח עץ. במיוחד אמורים הדברים כאשר משטח הדק הוגבה באופן משמעותי ממפלס הקרקע כאמור, דבר המחייב התאמות נוספות לצורך ביצוע תיקונים בביוב, ככל שידרשו. מובן גם שכל טיפול משמעותי במערכת הביוב (מעבר לכזה המצריך גישה לנקודת הביקורת בלבד) יחייב פירוק של הדק על העלויות וההתאומים הנדרשים לשם כך.

התובעת זכאית לדרוש החזרת מצב הרכוש המשותף לקדמותו ואין בכך להוות התנהגות בחוסר תום לב או עמידה על זכויותיה הקנייניות שלא כדין. לא שוכנעתי כי המדובר בתובענה שכל מטרתה לגרום נזק או אי נוחות לנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 231/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זאת ועוד. אין מחלוקת כי בעלי הדירות לא אישרו את העבודות הקונקרטיות שבוצעו על ידי הנתבעים. ב"כ הנתבעים אף מאשרת בדיון בפני, כאמור לעיל, כי האסיפה הכללית טירבה לבקשתם לביצוע העבודות. עצם העובדה כי, על אף סירוב האסיפה הכללית, ולמעשה, איסורה, הנתבעים בחרו להמשיך בעבודותיהם, בבחינת יצירת עובדה מוגמרת בפני בעלי הדירות בבית, מספיקה כדי ליתן לתובעת את הסעד המבוקש על ידה. הותרת בניה ברכוש המשותף בנסיבות שכאלה יש בה להעביר מסר לא ראוי לפיו "כל איש הישר בעיניו יעשה". כך לא יכול בית משותף להתנהל, כפי שפוסק גם בית המשפט העליון בעניין זה: "אם תותר הרצועה, ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאוי הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם" (בע"א 93/81 אליאס נ. שיפר לז (2) 444).

טענת הנתבעים כי החצר היתה מוזנחת ולפיכך ביצעו את העבודות, אין בה להועיל להגנתם בהליך דנן משנקבע כי העבודות שביצעו אינן בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף. האחריות לתחזוקת הרכוש המשותף מוטלת על בעלי הדירות כולם באמצעות נציגות הבית. ככל שנדרשות עבודות להחזקת התקינה של הרכוש המשותף הרי שעל הנציגות לבצען ובאם זו לא ממלאת אחר חובתה לעשות כן, הרי שהנתבע 1 יכול לפעול לכינוסה של אסיפה הכללית לשם החלפת הנציגות או לשם קבלת החלטות לחיובה בביצוע עבודות להחזקת הרכוש המשותף על פי החלטת בעלי הדירות. הנתבע 1 יוכל גם לנקוט בהליכים משפטיים כנגד הנציגות כדי לחייבה לבצע עבודות נדרשות להחזקת הרכוש המשותף. אולם, אף אם כשלה או כושלת הנציגות בתפקידה, אין בכך להוות הצדק לביצוע עבודות חד צדדיות ברכוש המשותף על ידי בעל דירה, על אף התנגדות האסיפה הכללית. בפרט אמורים הדברים כאשר אין המדובר בעבודות דחופות, למשל, לתיקון נזקי רטיבות או לתיקון ליקוים מבניים. שהרי, גם לגרסת הנתבעים, מטרת ביצוע העבודות היתה לשיפור חזות הבית בלבד.

בהקשר זה יוער כי העובדה שגם בעל דירה אחרת בבית התקין דק בחצר אין בה להעלות או להוריד ביחס להחלטת בהליך דנן. ראשית, אין בכך שלא ננקטו הליכים כנגד בעל דירה אחרת, ככל שיש מקום לכאלה, כדי לשלול את זכותה של הנציגות לנקוט הליכים כנגד הנתבעים. שנית, כל שהראו הנתבעים הוא כי קיים דק בחצר האחורית. אולם לא נטען על ידם, וממילא לא הוכח, כי דק זה הותקן ללא הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. גם בהקשר זה רשאי הנתבע 1, ככל בעל דירה אחרת בבית, לנקוט בהליכים מתאימים למיצוי זכויותיו, בין במסגרת האסיפה הכללית של בעלי הדירות ובין בפני ערכאות משפטיות, בין כנגד בעל דירה אחרת בבית ובין כנגד הנציגות.

אולם, בכל הקשור לסעד המבוקש לצביעת העמודים בצבע אפור השתכנעתי כי המדובר בדרישה קנטרנית. אין המדובר במקרה דנן בבית חדש בו כל קירותיו החיצוניים ופריטים חיצוניים משותפים אחרים צבועים בצבע זהה ובאופן אחיד. המדובר בבית שנבנה לפני שנים רבות ומצבו החיצוני דורש תחזוקה. לא התרשמתי כי צביעת העמודים בצבע לבן "מכערת" או מפריעה בכל דרך שהיא. הצבע הלבן תואם דווקא את קיר גדר הבית, שער הכניסה הצידי והמחיצות שבין מעבר הכניסה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 231/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לבית לבין "שטח המריבה". מהתמונות שצורפו עולה כי גם חלקו האחורי של הבית צבוע בצבע לבן. לא ברור, אם כן, מדוע "מתעקשת" התובעת על צביעת עמודים אלו בצבע אפור דווקא. אומנם, טענת התובעת היא שהיתה תוכנית לביצוע עבודות שיפוץ בחזית הבית (עמוד 3 שורה 13). אולם, אין מחלוקת כי עבודות אלו לא יצאו אל הפועל, מה גם שבטענתה כאמור מאשרת התובעת, למעשה, כי היה צורך בביצוע עבודות בחזית הבית. משכך, על מה לה להלין ביחס לפעולות הנתבעים בהקשר זה שבוצעו, למעשה, עבודה.

לפיכך, אני דוחה את התביעה לחיוב הנתבעים בצביעת העמודים בצבע אפור.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה ומורה כלהלן:

אני מורה לנתבעים להסיר את דק העץ שנבנה בחזית הנכס בחצר הבית המשותף. כן יסירו הנתבעים את מעקה העץ בצד המזרחי (לכיוון שער הכניסה הצידי). הנתבעים יבצעו את כל האמור לעיל בתוך 60 יום מהיום.

בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה בספרי המקרקעין על זכויות הנתבע 1 בגוש 6906 חלקה 37 תתי חלקות 1 ו-2 כלהלן: "קיים פסק דין בפני המפקח על רישום מקרקעין בתיק 231/11 בדבר איסור התקנת דק בחצר הבית המשותף".

אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת, בגין החזר הוצאות אגרת פתיחת ההליך, סך של 616 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 15.05.11, ועד למועד התשלום בפועל.

בהתחשב בכך שהתביעה התקבלה בחלקה, בהסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים ואשר ייתר את הצורך בקיום ישיבת הוכחות בתובענה, ובדיון שנערך ביום 11.07.11 בהעדר התייצבות של הנתבעים, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת, בגין החזר הוצאות עבור שכר טרחת עו"ד, סך של 700 ₪, וכן לשלם סך של 100 ₪ בגין דמי בטלה לכל אחת מחברות הנציגות שהתייצבו לדיונים בתובענה – כרמלה קוטנר ומרים פרנקו, הכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ח אב תשע"א, 28 אוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב